

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2044/2531

บริษัท เขียวมกรูสแอนด์ซัน จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

ผู้รับโอน

ผู้คัดค้าน

บริษัท อาร์.เอส.อินเวสตเมนต์ จำกัด

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล

เคมีคอล กับพวก

จำเลย

บริษัท อาร์.เอส.อินเวสตเมนต์ จำกัด

ผู้รับโอน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้รับโอนประสงค์จะขอถอนฎีกาที่ได้ยื่นไว้ และเนื่องจากการดำเนินคดีนี้ทำให้ผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้สุจริตได้รับความเสียหายคือต้องเสียค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความโดยไม่จำเป็นขอศาลได้โปรดอนุญาตให้ถอนฎีกาและมีคำสั่งให้คืนค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียม ต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับโอนเป็นกรณีพิเศษด้วย

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 107) ทนายโจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้ว (อันดับ 108 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 5)

กรณีเป็นชั้นร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีสืบเนื่องจาก โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลว่า โจทก์ได้ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย และ ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายแล้ว ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 2 ได้ โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 51578 และ 51579 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้)อำเภอ พระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัท อาร์.เอส.อิน เวสทเมนต์ จำกัด ผู้รับโอน อันเป็นการโอนทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมี การขอให้จำเลยที่ 2ล้มละลาย และกระทำโดยไม่สุจริต โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงาน พินักทรัพย์มีคำขอต่อศาลให้เพิกถอนการโอนดังกล่าวตามมาตรา 114แห่งพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีความเห็น ไม่ควรเพิกถอนการโอน ดังนั้นจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งกลับคำวินิจฉัยของเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และสั่งให้เพิกถอนการโอนทรัพย์ดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้กลับคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้เพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 51578,51579 แขวงคลองตัน (บางกะปิ ฝั่งใต้) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ 2 ผู้โอน กับบริษัทอาร์.เอส.อินเวสทเมนต์ จำกัด ผู้รับโอน ตามมาตรา 146 และมาตรา 114แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่ สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิม ให้ผู้รับโอนชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวนเงิน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ทราบคำสั่งศาลเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จผู้รับโอนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพื่อเพิกถอนการโอนทรัพย์พิพาทตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป

โจทก์และผู้รับโอนต่างฎีกา (อันดับ 52,54)

ผู้รับโอนยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้รับโอนถอนฎีกาได้ ส่วนคำขอให้คืนค่าฤชา
ธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษนั้นให้ยก จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้รับโอนถอนฎีกาได้ ส่วนคำขอให้คืนค่าฤชา
ธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษนั้นให้ยก จำหน่ายคดี

(ส่อง สุชะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ